

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

9268/2539

ป.อ. มาตรา 95 (1)

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย สมพร พันธนียะ

โจทก์

จำเลย

จำเลยต้องการว่ากระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเหตุเกิดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2518 เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2538 และส่งมอบจำเลยให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อมาวันที่ 10 มีนาคม 2538 ศาลชั้นต้นออกหมายขังจำเลยไว้ในระหว่างสอบสวนมีกำหนด 7 วันตามที่พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอจึงถือว่าได้ตัวจำเลยมาอยู่ในอำนาจศาลหรือได้ตัวจำเลยมายังศาลแล้วฉะนั้นเมื่อต่อมาวันที่ 13 มีนาคม 2538 ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างสอบสวนตามคำร้องของจำเลยและโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยในวันเดียวกันนั้นซึ่งยังไม่พ้นกำหนดยี่สิบปีนับแต่วันที่ 15 มีนาคม 2518 จึงถือว่าโจทก์ได้ฟ้องและได้ตัวจำเลยมายังศาลภายในกำหนดยี่สิบปีนับแต่วันกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95(1) แล้วฟ้องของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

---

โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2518 เวลากลางคืนหลังเที่ยงติดต่อกัน ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2518 เวลากลางวัน จำเลยใช้กำลังประทุษร้าย ชกต่อย เตะ และใช้ของแข็งมีคมเป็นอาวุธ ดี พันแทง ประทุษร้าย นางวัชรี เรือนแก้ว หลายครั้ง

ถูกที่บริเวณร่างกายหลายแห่ง เป็นเหตุให้นางวัชรীได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายแก่กาย แล้วจำเลยจับนางวัชรীกดลงน้ำในท้องร่องสวนโดยมีเจตนาฆ่า เป็นเหตุให้นางวัชรী ถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจำเลย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 288 จำคุก 18 ปี

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้เป็นนัยว่านางวัชรী เรือนแก้ว ผู้ ตายเป็นบุตรของนางชิต เรือนแก้ว ขณะเกิดเหตุ ผู้ตายพักอาศัยอยู่กับนางชิตโดยมี นางวรรณ เรือนแก้วพี่สาวผู้ตายและนายนพ เอี่ยมอ่อง สามีนางวรรณพักอาศัยอยู่ ด้วยตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง ผู้ตายถูกคนร้ายใช้กำลังประทุษร้าย และจับกดน้ำในท้องร่องสวนถึงแก่ความตายโดยมีบาดแผลตามรายงานการชันสูตร พริกศพและรายงานการตรวจศพท้ายฟ้อง คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของ จำเลยเป็นข้อแรกว่าคดีของโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ ในปัญหานี้ โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2518 เวลากลางคืนหลังเที่ยงติดต่อกันถึงวันที่16 มีนาคม 2518 เวลากลางวันวันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยกระทำความผิดข้อหาฆ่าผู้อื่นโดย เจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288ข้อเท็จจริงได้ความว่าเจ้าพนักงาน ตำรวจออกหมายจับจำเลยในข้อหาดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2518 ต่อมาวันที่

6 มีนาคม 2538เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้ตามหมายจับดังกล่าวที่จังหวัดสงขลา และนำจำเลยมาส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลหลักสองดำเนินคดี แก่จำเลยในข้อหาดังกล่าว วันที่ 10 มีนาคม 2538พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องต่อ ศาลชั้นต้นขอฝากขังจำเลยในระหว่างสอบสวนมีกำหนด 12 วันศาลชั้นต้นอนุญาต ต่อมาวันที่ 13 มีนาคม 2538จำเลยยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวใน ระหว่างสอบสวนศาลชั้นต้นอนุญาตและออกหมายปล่อยจำเลย แล้วโจทก์ยื่นฟ้อง จำเลยเป็นคดีนี้ในวันเดียวกันนั้นเอง เห็นว่า ข้อหาความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ซึ่งต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอด ชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปีนั้นมีกำหนดอายุความฟ้องร้องยี่สิบปี นับแต่วัน กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95(1) ที่บัญญัติว่า"ในคดีอาญา ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้ นับแต่วัน กระทำความผิดเป็นอันขาดอายุความ (1)ยี่สิบปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษ ประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกยี่สิบปี" ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าจำเลยต้องหาว่า กระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2518เจ้าพนักงานตำรวจ จับจำเลยได้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2538 และส่งมอบจำเลยให้พนักงานสอบสวนดำเนิน คดี ต่อมาวันที่ 10 มีนาคม 2538ศาลชั้นต้นออกหมายขังจำเลยไว้ในระหว่าง สอบสวนมีกำหนด 7 วันตามที่พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอ จึงถือได้ว่าได้ตัวจำเลย มาอยู่ในอำนาจศาลหรือได้ตัวจำเลยมายังศาลแล้ว ฉะนั้น เมื่อต่อมาวันที่ 13 มีนาคม 2538 ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างสอบสวนตามคำร้องของ จำเลย และโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยในวันเดียวกันนั้น ซึ่งยังไม่พ้นกำหนดยี่สิบปีนับแต่วันที่ 15 มีนาคม 2518 จึงถือได้ว่าโจทก์ได้ฟ้องและได้ตัวจำเลยมายังศาลภายในกำหนด ยี่สิบปี นับแต่วันกระทำความผิดแล้วฟ้องของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยต่อไปว่า จำเลยเป็นคนร้ายที่ฆ่าผู้ ตายตามฟ้องหรือไม่ ในปัญหานี้ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยกระทำ

ความผิดตามฟ้อง

พินาศภายใน

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-ยงยุทธ ธารีสาร-อำนาจ หมวดเมือง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ